АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ ОБОСНОВАННОСТИ УДЕРЖАНИЙ

ШАГ 1. Зафиксируйте факт удержания

• Дата удержания

• Сумма

• Основание (письмо, акт, устное сообщение)

• Кто уполномочен принять решение об удержании

ШАГ 2. Проверьте договор

• Предусмотрено ли удержание в договоре?

• Какие условия должны быть соблюдены?

• Требуется ли письменное согласование?

ШАГ 3. Проверьте документы заказчика

• Есть ли акт с фиксацией недостатков?

• Есть ли расчет ущерба?

• Подписан ли акт ПОДРЯДЧИКОМ?

ШАГ 4. Оцените обоснованность

• Если удерживают убытки (например, расходы на другого подрядчика): подтверждены ли расчётом их размер и связь с вашим нарушением (ст. 15, 393 ГК РФ)?

• Если удерживают неустойку (штраф, пени): предусмотрена ли она договором и начислена ли за нарушение, за которое вы отвечаете (п. 2 ст. 330 ГК РФ)? Доказывать убытки для неустойки заказчик не обязан (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

• Уменьшить неустойку вправе суд, если она явно несоразмерна последствиям нарушения; если нарушитель — предприниматель, только по его заявлению, а договорную неустойку — лишь в исключительных случаях, когда доказано, что взыскание в договорном размере может привести к необоснованной выгоде заказчика (ст. 333 ГК РФ). Подробнее — файл 08, «Общий принцип оспаривания».

ШАГ 5. Составьте претензию

• Если удержание неправомерно - требуйте возврата

• Если сумма завышена - требуйте пересчета

• Если документы отсутствуют - требуйте их предоставления

ШАГ 6. Отслеживайте сроки

• Претензия: иск — по истечении 30 календарных дней со дня её направления, если иные срок или порядок не установлены договором (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Проверьте претензионный срок в договоре.

• После отказа - иск в суд

• Исковая давность: проверьте срок и день начала его течения по ст. 196 и 200 ГК РФ; для пеней и процентов — также ст. 207 ГК РФ, для требований заказчика о качестве работ — ст. 725 ГК РФ

ШАГ 7. Рассчитайте полную сумму требований

• Удержанная сумма

Применимая неустойка по договору либо проценты по ст. 395 ГК РФ

Одновременное взыскание - только при применимом исключении закона или договора

+ Судебные расходы

Выберите применимое основание ответственности

За одно нарушение денежного обязательства при предусмотренной договором неустойке проценты по статье 395 по общему правилу не добавляются. Исключение должно следовать из применимого закона или договора (п. 4 ст. 395 ГК РФ). Не переносите одновременно обе строки в претензию без такого основания.

Пример: основной долг 100 000 руб. и договорная неустойка 2 000 руб. дают 102 000 до судебных расходов. Дополнительные 1 500 руб. процентов не прибавляются автоматически. При отсутствии договорной неустойки отдельно проверьте основание, срок и расчёт процентов.

Разделите зачёт по ст. 410 ГК РФ, договорный порядок удержания и убытки. Для каждого нужны собственные основания; отдельное согласие на зачёт не является универсальным требованием закона. Сохраните договор, уведомление, контррасчёт и доказательство доставки возражений.

ГК РФ ст. 395 п. 4

ГК РФ ст. 410

Поддержка: nastoronepodryadchika@yandex.ru. В теме укажите SKU и файл, в сообщении - страницу либо лист/ячейку, пример ввода и ожидаемый результат. Сообщите об ошибке, приложив копию без конфиденциальных данных.

Связанный маршрут: взыскание оплаты P1